

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

1914/25/פ

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – ימים שאינם נמנים בימי חופשה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 5 1. בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951¹, בסעיף 5(א), בסופו יבוא :
"8) ימי שהותו של עולה רגל מוסלמי בערב הסעודית לצורך קיום מצוות
חאג' או מצוות העומרה."

דברי הסבר

תכליתו של חוק חופשה שנתית היא להטיב עם העובד כדי שיוכל לנפוש ולנוח מבלי שתיפגע פרנסתו. ימי חופשה המוענקים לכל עובד הם לצורך נופש ומנוחה בלבד, וכל ניצול של ימים אלה למטרה אחרת, נעשה מרצונם ומבחירתם החופשית של העובדים. לא כך הדבר כאשר ימים אלה מנוצלים לקיום מצווה דתית שעל פי הדת המוסלמית חובה על כל מוסלמי לקיימה. כידוע עליה לרגל למכה שבערב הסעודית היא מסע קשה שכרוך בסבל רב, בסכנת חיים ובהוצאות כספיות כבדות, ועל כן אין מחלוקת שמסע כזה רחוק מלהיות נופש או מנוחה. לפיכך מוצע לקבוע כי הימים שבהם עובד מוסלמי שוהה בערב הסעודית לצורך קיום מצוות חאג' או מצוות העומרה לא יימנו בימי החופשה שלו. מטרת התיקון היא להקל על ציבור רחב של עובדים לקיים מצווה דתית, דבר העולה בקנה אחד עם עקרון חופש הדת והפולחן, כיאה לחברה דמוקרטית ונאורה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 234.